

עין משפט
נר מצוה

ד א מיי פ'ח מהל' שנת הלה ט סנת לאון סה טושי"ע א"ח ט שטו ספיף ח:

ה ב מיי פ'יא סס הל' ב סנת סס טור א"ח פיומן שטו:

ו ג ד מיי פ'יז סס הלה כד ופ'יא סס הל' ב סנת סס טושי"ע א"ח סיי שטו ספיף ט:

ז ה (מיי פ'יז סס הל' כה) סנת סס טושי"ע סס ספיף ח:

ח ו ז ח מיי פ'יא סס הלה ח:

ט ט י מיי פ'ח מהל' שנת הלה ט טושי"ע א"ח סיי שלו ספיף ח:

‏»‏**מוסף רש"י**‏»‏

הלטאה כחולדה. עורה מלך מכשרה (חזקין קבב.) כהורג גמל. מלומ גדול (שעיל יב.) בפניה דאניה פרה רובה. אלא מכשר אלא היא שולמ (שעיל יב.) יושב הקב"ה וזן. קולג להס מסיקן חודמן להס פרנסתם, מקריני ראמים, סיה גדולה, (ש"י ג.) דמיקרי ביצי כנים. וקקן סן וואל אינא? גלשון ארמים ובעל"ז לעשרים (שס.) מלאכה שאין צריכה לגופה. כל מלאכה שאינה זריכה אלא למקלה מעליה סיי מלאכה שאינה זריכה לגופה, דבדעט לא נאה לו ולא סיה קרי' לה סלקן לאו מלאכת מתשבת סיי לרש (שעיל גב.) המפסי מורסא. רלס לעול קן. שיכשכ בו כסלע. אר"ס שואל מפרנס לאסר ק ועתד שואל מפרנס שסלינו כנים, חייב. משום טעילת גמלה, שואל כל מלאכה, דמת (לעיל עג.) השומטו (תענית כד.) וביין סנפיריו. דודל לא חן, וסאלון מווסק לרס ססקין, כגון סלדו כחך ססל וססיו כמים לחות כדך שטשין סדיינין (שס.)

‏»‏**מוסף תוספות**‏»‏

א. דפרך' לענין שבת לא פליגי. מוס' הל"ס. ב. מותרא שמה ששכנ, וכיש אס. פי ה"ן. (ויענינו? כי להלד דכ"ס שטת הסוס, ועי' לוח' סיי שט"י פ"ט ותנא"ל סיי"י וי' וט"ו סיי"ח.) ג. ע"ג קרקע דוקא או. חל"ס. ד. בתוך הדם. מחלי' ו'. שאין שם אסור צידה. מחלי'.

‏»‏**רב נסים גאון**‏»‏

מלאכה שאינה צריכה לגופה, דפליגי בה ר' יהודה ור' שמעון כבר כתבניה בפרק יציאות השבת. אמר רב ששת האי מאן דעקר כשותא מהגה וחיזומה חייב משום עוקר דבר מגידולי. משתבח בפרק ככל מערבין (שערוין דף כח) ר' יודא כי הוה חליש מגורסיה הוה אורי ויחיב אפיתחה דר' ר' יהודה בר אמי, אמר כי חלפי רבנן איקום מיקמיייהו ואקביל אגרא. נפק אתא ינוקא אמר ליה אמגור רבך בכשות. אמר ליה כשות בורא פרי האדמה, כשות גמי מארעא קא דביא דהא קא חזינן דקטלינן ליה לחיזומא ומיתא כשותא (דבעי למירוע כשותא), ובפרק ר"א אומר תולין את

המשמרת (דף קטז) אמר מכירי רב מטא זמן כשותא דבעי למירוע כשותא ככרמא ניורע. מאן דחליש פיטורא. הן פטירות שהוכירו במסכת ברכות (דף עז על כמחין ופטירות אומר שהכל נהיה בדבריו. והקשינו וכמחין ופטירות לאו מגידולי קרקע כינהו ורמיהו בו.) ופרקי אביי מרבי מארעא קא רבי מינך מאירא קא ניניך.

נורי ומחלוקתו הוה ליה למיתנא, דמשמע אפילו רבנן דפליגי עליה לענין טומאה, הכא מודו ליה. ופרקינן תני דברי רבי יוחנן בן נורי ומחלוקתו. דדחי בר יוסף ואמר אפילו תימא רבנן מחייבי ליה, דלא פטרי רבנן אלא כגון כינה דאניה פרה ורובה, אבל שקציס ורמשים פטרו רובן מחייבי הורגם. ושניהן ודרשו מאילים האמורים במעשה המשכן ועורות אילים, שהורגים אותן לטול עורותיהן, כדפרשינן דכל מלאכה ממעשה המשכן גמרי להו. והריגת מויקין מפרשינן לה בכל תבני הקדש. ואקשי לרבי יוסף, שהקבי' זן ביצי כינים, והתניא הספויין וביצי כינים אלמא יש ביצים לכינים. והן בלשון ארמית נבי ובלשון ישמעאל ציבאן. ופרעושין ודאי יש להן ביצים ולא פטרי ר' יהושע את ההורגן (ולא) (אלא) פטר את הצדן. ואמר מר (רבן) יהודה (רב) גאון זצ"ל (דהוא) (דהוא) מרבנן קשישי ראשונים דהוו מימנעי מלצוד פרוש בשבת ואפילו [מן]של בשם, ולא מנעון למשקל כינים כדמפרש בראש מסכתא דא. ממני' הצדן לצורך חייב ושלא לצורך פטור כו'. המפסי מורסא בשבת דהא נפש חיה בשבת, אצ"ל דאוקממיהו בר ר'יש דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, קי"ל [כגון] כשמואל דאמר בהו דאינן פטור ומותר. אמר שמואל (השולחן) דג מן הים. אם הוציאנו מן הים ולא שדה כדי יציאת נפש עד שהחזירו להם פטור, שהרי לא עקר דבר מגידולו וגם לא הרגו, ולא העתיקו גמי ממקום חיותו לגמרי. אבל אם הניחו ביבשה עד שיכש בו כסלע לחלוותי המים חייב. א"ר יוסי בר אבין ולא אמרו שיכש אלא בין סנפיריו של דג ששם חייו, וכיון שיכש שם כאילו מת. וזו השמטה של ר' יוסי בר אבין מפורש בתענית פרק סדר תענית האילו. רבי אשי אמר לא תימא יבש ממש, אלא אפילו דבר ירירה. פי' יז ירור של דג, ויצא מתוך פיו, הנה נטה למות ואינו חוזר בחייתו וכמת הוא חשוב, והשולח אותו חייב. הא דאמר שמואל הכנסו ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמיעה חייב, אסיקנא חייובה משום עוקר דבר מגידולו, כדרך שפת דמאן דתלש [כשותא] מהיומי והיני, ומפרש בפרק ככל מערבין דקטלינן לה לחיזומא ויבשה כשותא. אמר אביי האי מאן דתלש

קו:

אמר אביי אין עור חלוק מבשר בו'. מסקנא דפירכא^א היא מאזני דודאי אליבא דאזני פליגי לענין שבת אצל למאי דמפרש רבא ורב אלא לא פליגי מידי לענין שבת ומימה הוא כיון דלא קיימא סיגויא דאזני הכי פריך מינה: **הצד את הפרעוש בו' ר"י פוטר.** משמע דפטור אצל אסור ואומר ר"י שסם הרצ פורת דאפ"ה אסר נוסך האדם מותר ליקחנו ולהשליכו מעליו דמשום לער שרי אצל אס הוא בזאתו ענין על האדם שאינו ירל שינשכנו כגון^י על סרבלו מנחוך אסור לטלו אצל יכול להפילו מעליו:

יש ספרים דגרסי מי"ט מחייב רבי אליעזר לאו משום דפרה ורבה ושיגוש הוא דהא אפילו ככינה מחייב רבי אליעזר ופרעוש נקט לרבותא דרבי יהושע דאפילו פרעוש פטור ושיגויא נמי דממשי לא משמע דגרסי ליה לר"מ נמי מנחוק מספריו: **כיוון שיכש בו כסלע.** נניאוד ועומד כמים^ד מיירי^ה מדלא מחייב ליה עד שיכש כסלע:

ואי בן נורי אומר ח' שרצים יש להן עורות אמר רב אשי מאן ח'ק רבי יהודה דאזיל בתר גישתא ^אדתנן ר' יהודה אומר הלמאה כחולדה אבל רבנן דפליגי עליה דרבי יוחנן לענין טומאה לענין שבת מודו ליה אי הכי האי דברי רבי יוחנן בן נורי דברי רבי יוחנן ומחלוקתו מיבעי ליה תני דברי רבי יוחנן בן נורי כושי עורו ונמר חברבורותיו מאי חברבורותיו אילימא דקאי ריקמי ריקמי האי ונמר חברבורותיו נמר גווניו מבעי ליה אלא כבושי מה עורו דכושי אינה חוזרת אף חבורה אינה חוזרת: ושאר שקצים כו': הא הורגן חייב מאן תנא א"ר ירמיה ר"א היא ^אדתניא ר"א אומר ההורג כינה בשבת כהורג גמל בשבת מתקף לה רב יוסף עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה דאניה פרה ורבה יאבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין לא פליגי ושניהם לא למדוה אלא מאילים רבי אליעזר סבר כאילים מה אילים שיש בהן נטילת גשמה אף כל שיש בו נטילת גשמה ורבנן סברי כאילים מה אילים דפרין ורבין אף כל דפרה ורבה א"ל אביי וכינה אין פרה ורבה ^אוהאמר מר יושב הקב"ה וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים מינא הוא דמיקרי ביצי כינים והתניא טפויי וביצי כינים מינא הוא דמיקרי ביצי כינים ^אוהרי פרעוש דפרה ורבה ותניא הצד פרעוש בשבת רבי אליעזר מחייב יורבי יהושע פוטר אמר רב אשי צידה אהריגה קרמית עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ור' יהושע אלא דמר סבר ^אדבר שאין במינו ניצוד חייב ומר סבר פטור אבל לענין הריגה אפילו רבי יהושע מודה: ^ההצדן לצורך חייב וכו': מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ^אר' שמעון היא דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה איכא דמתני לה אהא ^אהמפסי מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ר' שמעון היא דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה ואיכא דמתני לה אהא ^אהצד נחש בשבת אם מתעסק בו שלא ישכנו פטור אם לרפואה חייב מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רבי שמעון היא דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה אמר ^אשמואל יהשולה דג מן ^אהים כיון שיכש בו כסלע חייב א"ר יוסי בר אבין ובין סנפיריו אמר רב אשי ילא תימא יבש ממש אלא אפילו דעבד רירי אמר מר בר המדורי ^אאמר שמואל ^אההושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמיעה חייב מאי טעמא אמר רבא בר המדורי אסברא לי לאו אמר רב ששת ^אהאי מאן דתלש כשותא מהיומי והיגי מחייב משום עוקר דבר מגידולו הכא גמי מחייב משום עוקר דבר מגידולו אמר אביי האי מאן דתלש

שמונה שרצים פרק ארבעה עשר שבת

אמר אביי אין עור חלוק מבשר בו'. מסקנא דפירכא^א היא מאזני דודאי אליבא דאזני פליגי לענין שבת אצל למאי דמפרש רבא ורב אלא לא פליגי מידי לענין שבת ומימה הוא כיון דלא קיימא סיגויא דאזני הכי פריך מינה: **הצד את הפרעוש בו' ר"י פוטר.**

למה שמנו חכמים אדרבה למה שמנו חכמים אין להם עור ואמר אביי הכי קאמר אין עור חלוק מבשר אלא למה שלא מנו חכמים אמר ליה רבא הא למה שמנו חכמים קאמר אלא אמר רבא הכי קאמר אין עור מטמא כבשר אלא למה שמנו חכמים מכלל דרבי יוחנן בן נורי הנך נמי דלא מנו חכמים מטמאין והא קתני ר' יוחנן בן נורי אומר ח' שרצים יש להן עורות ולא מטמאין ^א (אמר רב) אדא בר מתנה תריין הכי וחכמים אומרים לענין טומאה אין עור למה שמנו חכמים ואכתי לענין שבת לא פליגי והתניא הצד אחד מוח' שרצים האמורים בתורה אהחובל בהן חייב בשרצים שיש להן עורות ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת ^אנצור הדם אע"פ שלא יצא רבי יוחנן

בן נורי אומר ח' שרצים יש להן עורות אמר רב אשי מאן ח'ק רבי יהודה דאזיל בתר גישתא ^אדתנן ר' יהודה אומר הלמאה כחולדה אבל רבנן דפליגי עליה דרבי יוחנן לענין טומאה לענין שבת מודו ליה אי הכי האי דברי רבי יוחנן בן נורי דברי רבי יוחנן ומחלוקתו מיבעי ליה תני דברי רבי יוחנן בן נורי כושי עורו ונמר חברבורותיו מאי חברבורותיו אילימא דקאי ריקמי ריקמי האי ונמר חברבורותיו נמר גווניו מבעי ליה אלא כבושי מה עורו דכושי אינה חוזרת אף חבורה אינה חוזרת: ושאר שקצים כו': הא הורגן חייב מאן תנא א"ר ירמיה ר"א היא ^אדתניא ר"א אומר ההורג כינה בשבת כהורג גמל בשבת מתקף לה רב יוסף עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה דאניה פרה ורבה יאבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין לא פליגי ושניהם לא למדוה אלא מאילים רבי אליעזר סבר כאילים מה אילים שיש בהן נטילת גשמה אף כל שיש בו נטילת גשמה ורבנן סברי כאילים מה אילים דפרין ורבין אף כל דפרה ורבה א"ל אביי וכינה אין פרה ורבה ^אוהאמר מר יושב הקב"ה וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים מינא הוא דמיקרי ביצי כינים והתניא טפויי וביצי כינים מינא הוא דמיקרי ביצי כינים ^אוהרי פרעוש דפרה ורבה ותניא הצד פרעוש בשבת רבי אליעזר מחייב יורבי יהושע פוטר אמר רב אשי צידה אהריגה קרמית עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ור' יהושע אלא דמר סבר ^אדבר שאין במינו ניצוד חייב ומר סבר פטור אבל לענין הריגה אפילו רבי יהושע מודה: ^ההצדן לצורך חייב וכו': מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ^אר' שמעון היא דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה איכא דמתני לה אהא ^אהמפסי מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ר' שמעון היא דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה ואיכא דמתני לה אהא ^אהצד נחש בשבת אם מתעסק בו שלא ישכנו פטור אם לרפואה חייב מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רבי שמעון היא דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה אמר ^אשמואל יהשולה דג מן ^אהים כיון שיכש בו כסלע חייב א"ר יוסי בר אבין ובין סנפיריו אמר רב אשי ילא תימא יבש ממש אלא אפילו דעבד רירי אמר מר בר המדורי ^אאמר שמואל ^אההושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמיעה חייב מאי טעמא אמר רבא בר המדורי אסברא לי לאו אמר רב ששת ^אהאי מאן דתלש כשותא מהיומי והיגי מחייב משום עוקר דבר מגידולו הכא גמי מחייב משום עוקר דבר מגידולו אמר אביי האי מאן דתלש

מציניהן: הטפויין. שירון. הטפויין וציזי כינים מתניתא היא ^אולא ידענא היכא תניא: **הצד פרעוש.** ממקום שאינו ניצוד ועומד כגון מעל גבי קרקע או מנגדיו מנחון: **לסולא ממנה להם.** מלאכה שאינה זריכה לגופה היא שהפחת היא המלאכה וזה אין כריך ^א להיות כלא פתח מעכשיו: **הצד נחש.** נמי הצידה היא המלאכה וזה אינו כריך ללודה אלא שלא משכנו ואס יודע שמעמוד ולא מוזיקנו לא היה צד: **השולש דג.** שהיה ניצוד ועומד מצדו יוס: **כסלע.** כרוחצ סלע: **חייב.** משום נטילת נשמה דתו לא חיי: **עציד יריר.** שנוגעין צו וחוט הירירן ^אנמשך מן האכצע: **דלדל.** עקר שהפילתו על ידי דלדול זה: **בר המדורי אסברא לי.** טעמא דהא מילתא: **כשופא.** הומלוין וגדל מתוך ההיזמי מריח הקרקע שהיזמי יונק ממנו: **מיחייב.** וחף על פי שאינו מחובר לקרקע כדאמרנין בעלמא

מציניהן: הטפויין וציזי כינים מתניתא היא ^אולא ידענא היכא תניא: **הצד פרעוש.** ממקום שאינו ניצוד ועומד כגון מעל גבי קרקע או מנגדיו מנחון: **לסולא ממנה להם.** מלאכה שאינה זריכה לגופה היא שהפחת היא המלאכה וזה אין כריך ^א להיות כלא פתח מעכשיו: **הצד נחש.** נמי הצידה היא המלאכה וזה אינו כריך ללודה אלא שלא משכנו ואס יודע שמעמוד ולא מוזיקנו לא היה צד: **השולש דג.** שהיה ניצוד ועומד מצדו יוס: **כסלע.** כרוחצ סלע: **חייב.** משום נטילת נשמה דתו לא חיי: **עציד יריר.** שנוגעין צו וחוט הירירן ^אנמשך מן האכצע: **דלדל.** עקר שהפילתו על ידי דלדול זה: **בר המדורי אסברא לי.** טעמא דהא מילתא: **כשופא.** הומלוין וגדל מתוך ההיזמי מריח הקרקע שהיזמי יונק ממנו: **מיחייב.** וחף על פי שאינו מחובר לקרקע כדאמרנין בעלמא

מציניהן: הטפויין וציזי כינים מתניתא היא ^אולא ידענא היכא תניא: **הצד פרעוש.** ממקום שאינו ניצוד ועומד כגון מעל גבי קרקע או מנגדיו מנחון: **לסולא ממנה להם.** מלאכה שאינה זריכה לגופה היא שהפחת היא המלאכה וזה אין כריך ^א להיות כלא פתח מעכשיו: **הצד נחש.** נמי הצידה היא המלאכה וזה אינו כריך ללודה אלא שלא משכנו ואס יודע שמעמוד ולא מוזיקנו לא היה צד: **השולש דג.** שהיה ניצוד ועומד מצדו יוס: **כסלע.** כרוחצ סלע: **חייב.** משום נטילת נשמה דתו לא חיי: **עציד יריר.** שנוגעין צו וחוט הירירן ^אנמשך מן האכצע: **דלדל.** עקר שהפילתו על ידי דלדול זה: **בר המדורי אסברא לי.** טעמא דהא מילתא: **כשופא.** הומלוין וגדל מתוך ההיזמי מריח הקרקע שהיזמי יונק ממנו: **מיחייב.** וחף על פי שאינו מחובר לקרקע כדאמרנין בעלמא

מציניהן: הטפויין וציזי כינים מתניתא היא ^אולא ידענא היכא תניא: **הצד פרעוש.** ממקום שאינו ניצוד ועומד כגון מעל גבי קרקע או מנגדיו מנחון: **לסולא ממנה להם.** מלאכה שאינה זריכה לגופה היא שהפחת היא המלאכה וזה אין כריך ^א להיות כלא פתח מעכשיו: **הצד נחש.** נמי הצידה היא המלאכה וזה אינו כריך ללודה אלא שלא משכנו ואס יודע שמעמוד ולא מוזיקנו לא היה צד: **השולש דג.** שהיה ניצוד ועומד מצדו יוס: **כסלע.** כרוחצ סלע: **חייב.** משום נטילת נשמה דתו לא חיי: **עציד יריר.** שנוגעין צו וחוט הירירן ^אנמשך מן האכצע: **דלדל.** עקר שהפילתו על ידי דלדול זה: **בר המדורי אסברא לי.** טעמא דהא מילתא: **כשופא.** הומלוין וגדל מתוך ההיזמי מריח הקרקע שהיזמי יונק ממנו: **מיחייב.** וחף על פי שאינו מחובר לקרקע כדאמרנין בעלמא

שמונה שרצים פרק ארבעה עשר שבת

למה שמנו חכמים. ששחיתת חולין אלו שערוסיהן כצשין והא ודאי משעשמה היא אדרבה למה שמנו חכמים אין להם עור דהא עורוסיהן כצשין קאמרי: **ואמר אביי הכי קאמר אין עור חלוק מבשר.** אלא לאותן ד' שלא מנו חכמים חולד ועכבר וצב ותשנמת אצל האנקה

הכח והלטאה והחומט אין עורן חלוק מבשין ולא הוי חבורה ומ"מ קשיא לרז: **א"ל רבא והא למה שמנו קאמר.** ולא טעי תנא צין מנו ללא מנו: **אין עור מטמא כצער כו'.** והכי קאמרי ליה דקאמרת לענין שבת יש להן עור אצל לענין טומאה עורוסיהן כצשין דאיתרצו מהטמאים אין עור מטמא כצער אלא לאותן ארבעה שמנו: **מכלל דרבי יוחנן כו'.** בתמיה. והא קתני הסם גבי טומאה דכל ח' שרצים לרבי יוחנן צן נורי יש להן עורות: **פריך פסי.** סמי מצרימחא אלא ומני אץ עור למה שמנו חכמים. ומיזה לרז לא תקשי דהכי קאמרי ליה לענין שבת מודינא לך דהחובל בהן חייב אצל לענין טומאה פליגא דאין עור לאותן ד' שמנו: **בשרצים שיש להן עורות.** לאותן ד' שלא מנו: **נצור הדם.** נאסך ונקשר במקום אחד שוב אינו חוזר ונצלע: **מאן ס"ק.** דךך מתניתא דלמר בשרצים שיש להן עורות דמשמע דיש מהן דפטור: **רבי יהודה היא.** דלענין טומאה לא יליף מאלה הטמאים אלא ההוא דלית ליה גישתא שעורו עז ויש לו עור ממש אינו כצער ושאינו עז הוי כצער והלטאה משום דעורה עז משוי ליה כחולדה צהעור והרטוב הלך לענין שבת נמי לאו עור הוא צשלס מהן אנסק וכח וחומט אצל לרצנן דהעור והרטוב שמנו הלטאה צדך שעורוסייהן כצשין אלמא דטעמיייהו לאו משום עור ולאו עור אלא משום דרשא דקרא לענין טומאה הוא דפליגי משום קרא אצל לענין שבת מודו דודאי עור הן: **דברי ר' יוחנן סן נורי.** דקמי צהסיא צרימחא דלעיל לענין שבת כיון דלא ציפולגו רבנן עליה אלא לענין טומאה דברי ר' יוחנן סן נורי ומחלוקתו מיבעי ליה: **מנין לחבורה שאינה חוזרת.** ולמילף דהסיא דחוזרת לאו חבורה היא כגון הסך דאין להן עור שנצרך צו הדס חבורתו חוזרת לקדמותה או מכה קטנה שלא נצרך הדס: **אילימא דקאי ריקמי קמימי.** ונמר ממש אמר קרא ששום חנומר בגווינים: **אלא כבושי כו'.** והאי גמר לשון תמורה היהפוך כושי עורו ונמר חצרבורותיו כלומר וימיר חצורתו עורו לחזור לקדמותו שלא יתקשה העור במקום המכה: **גמל.** משום דגדול הוא נקט ליה: **מאליס.** אילים מאדמים שנשחטו למלאכת המשכן בצביל עורוסייהן: **והא אמר מר.** צשמעמא קמיימחא דמס' ע"ז: **ציזי כינים.** קס"ד כינים קטנים כשיוצאין

אבל ר' יוחנן בן נורי אכולה מחייב, (ומחייב) [נמתניתוחן] דהבא בשבת כוחיה וקשיא לרב. ופריך רב אשי אליבא דרב ואמר תיק דמפליג בין מקצת שרצים למקצתן לאו חכמים אינן אלא ר' יהודה [תניא] דאזיל בתר גישתא, דתנן רבי יהודה אומר הלטאה כחולדה, אבל רבן דפליגי התם על ר' יוחנן בן נורי לענין טומאה פליגי, אבל לענין שבת מודו ליה. ואקשינן אי הכי האי ברייתא דתניא הצד א' מוח' שרצים האמורין בתורה והחובל בהן חייב דברי ר' יוחנן בן נורי, דברי ר' יוחנן בן

נורי ומחלוקתו. פירוש חבורה מלשון חברבורות, כגון יחת מחתחתים, יגל מגלגל, מכלת מכללת, וכיוצא בהן. ודייקינן דדחי בר יוסף ואמר אפילו תימא רבנן מחייבי ליה, דלא פטרי רבנן אלא כגון כינה דאניה פרה ורובה, אבל שקציס ורמשים פטרו רובן מחייבי הורגם. ודחי בר יוסף ואמר אפילו תימא רבנן מחייבי ליה, דלא פטרי רבנן אלא כגון כינה דאניה פרה ורובה, אבל שקציס ורמשים פטרו רובן מחייבי הורגם. ושניהן ודרשו מאילים האמורים במעשה המשכן ועורות אילים, שהורגים אותן לטול עורותיהן, כדפרשינן דכל מלאכה ממעשה המשכן גמרי להו. והריגת מויקין מפרשינן לה בכל תבני הקדש. ואקשי לרבי יוסף, שהקבי' זן ביצי כינים, והתניא הספויין וביצי כינים אלמא יש ביצים לכינים. והן בלשון ארמית נבי ובלשון ישמעאל ציבאן. ופרעושין ודאי יש להן ביצים ולא פטרי ר' יהושע את ההורגן (ולא) (אלא) פטר את הצדן. ואמר מר (רבן) יהודה (רב) גאון זצ"ל (דהוא) (דהוא) מרבנן קשישי ראשונים דהוו מימנעי מלצוד פרוש בשבת ואפילו [מן]של בשם, ולא מנעון למשקל כינים כדמפרש בראש מסכתא דא. ממני' הצדן לצורך חייב ושלא לצורך פטור כו'. המפסי מורסא בשבת דהא נפש חיה בשבת, אצ"ל דאוקממיהו בר ר'יש דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, קי"ל [כגון] כשמואל דאמר בהו דאינן פטור ומותר. אמר שמואל (השולחן) דג מן הים. אם הוציאנו מן הים ולא שדה כדי יציאת נפש עד שהחזירו להם פטור, שהרי לא עקר דבר מגידולו וגם לא הרגו, ולא העתיקו גמי ממקום חיותו לגמרי. אבל אם הניחו ביבשה עד שיכש בו כסלע לחלוותי המים חייב. א"ר יוסי בר אבין ולא אמרו שיכש אלא בין סנפיריו של דג ששם חייו, וכיון שיכש שם כאילו מת. וזו השמטה של ר' יוסי בר אבין מפורש בתענית פרק סדר תענית האילו. רבי אשי אמר לא תימא יבש ממש, אלא אפילו דבר ירירה. פי' יז ירור של דג, ויצא מתוך פיו, הנה נטה למות ואינו חוזר בחייתו וכמת הוא חשוב, והשולח אותו חייב. הא דאמר שמואל הכנסו ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמיעה חייב, אסיקנא חייובה משום עוקר דבר מגידולו, כדרך שפת דמאן דתלש [כשותא] מהיומי והיני, ומפרש בפרק ככל מערבין דקטלינן לה לחיזומא ויבשה כשותא. אמר אביי האי מאן דתלש

מסורת הש"ס

(א) חולין מו: (ב) שם קכב, (ג) לעיל יב, (ד) ע"ז ג: (ה) לעיל קו: (ו) וי"ט: (ז) וי"ט: (ח) (שדיות פ"ב מ"ה), (ט) (שדיות שם) לעיל ע"א, (י) (שדיות כ"ד,) (י"א) (לפרש"י וסו') צנילו ועמוד וכו' דחוקא מלת הים והרמז"ס ריש פ"יא מהל' שבת גרס הספ"ן, (ס) (עני מוס' ע"ז כו. ד"ה סכר,) (ז) [נמשך עס האכצע כל"ל],

‏»‏**תורה אור השלם**‏»‏

1 ידוהפך בריש עורו ונמר חברבורותיו גם אחתם תחבילו לדחישיב לפידי דריע: ידומהו רב כג

‏»‏**הנהות הב"ח**‏»‏

(ג) גבי ולא מטמאין אלא אמר רב אלא כי מתנת: (ב) רש"י ד"ה (לסולא ממנה וכו') צריך לז' להיות: (א) ד"ה מחייב וכו' דחלמרי' בעלמא עירובין מח ע"כ. י"ב ע"ש דהמקטא פיה דמלמלעא קא רבי וסעיקין וגם סוף פי' הכא על פי' המקטא דהסם עיין ערך כשות:

‏»‏**גליון הש"ס**‏»‏

גמ' יהרי פרעוש. עי' כריין פ"ק דמסכתא ה' ע"ז: שם אמר שמואל חושבין דרו למען בחמה. עי' מצורות כה פ"א מוס'. ד"ה דהוי ליה: רש"י ד"ה השפויין בו' ולא ידענא. עי' צמות כה ע"ז: ד"ה מהן ששבת ויש וי"ט:

‏»‏**לעזי רש"י**‏»‏

הומלוין. צלשת צצומ, שממנו מכינים את הבירה.

‏»‏**רבינו הגנאל**‏»‏

למה שמנו חכמים, ואחמדינן אדרבה למה שמנו חכמים אין להן עור כי עורוסייהן כצשין אלא. ופריך רב אלאצ הכי קתני והוציא אין עור מטמא כצער אלא מה שמנו חכמים ואמרו אלו עורוסייהן כצשין. ודייקינן מדקתני חכמים דהני ששנויין במשה ואלו עורוסייהן כצשין הוא דעורן טמא כצשין והנשארין לא, מכלל דר' יודנחת. ותרין בר אדא הכי, והוציא לענין טומאה אין עור למה שמנו חכמים, כלומר אין להן עור אלא כצער הוא חשוב. ור' יוחנן בן נורי דפליגי עליהן סבר דאפילו הנשארין מטמאין, והא ח' שרצים יש להן עורות קתני, דאלמא כולן לא מטמא עורן, ונחת. ותרין בר אדא הכי, והוציא לענין טומאה אין עור למה שמנו חכמים, כלומר אין להן עור אלא כצער הוא חשוב. ור' יוחנן בן נורי פליגי ואמר יש להן עורות. ואקשינן וכי לענין טומאה פליגי לענין שבת לא פליגי, והתניא הצד אחד משמנה שרצים והחובל בהן חייב בשרצים שיש להן עורות, ואי זו היא חבורה כל שאינה חוזרת, נצור הדם אע"פ שלא יצא, ר' יוחנן בן נורי אומר ר' שרצים יש להן עורות. מדקתני בהא מתניתא בשרצים שיש להן עורות, אלמא דרבנן הוא דאית להו חלוקה במקצת שמנה שרצים למקצתן